

TERMOS E CONDIÇÕES ADICIONAIS PARA MAKERS

Última Atualização: 9 de maio de 2025

Preâmbulo

Este documento ("Termos para Makers") estabelece as regras e condições específicas aplicáveis aos Usuários que desejam se cadastrar e atuar como prestadores de serviços ("Makers") na Plataforma Rethink3D. Estes Termos são complementares aos Termos e Condições Gerais de Uso, que devem ser lidos e aceitos previamente. Em caso de conflito entre as disposições dos Termos Gerais e estes Termos para Makers, as regras aqui contidas prevalecerão para a atividade do Maker.

1. Adesão e Qualificação do Maker

Ao se cadastrar como Maker, o Usuário declara e garante que possui capacidade jurídica para contratar, está em situação regular perante os órgãos fiscais e, no caso de pessoa jurídica, está devidamente constituído e representado. A Rethink3D se reserva o direito de solicitar, a qualquer momento, documentos comprobatórios (como contrato social, comprovante de endereço, etc.) para verificar a veracidade das informações. O cadastro da Loja do Maker está sujeito à análise e aprovação da Rethink3D, que poderá recusar ou cancelar o cadastro a seu exclusivo critério, sem que isso gere qualquer direito a indenização.

2. Obrigações e Responsabilidades do Maker

2.1. Gestão da Loja e Cadastro de Produtos

O Maker é o único responsável por todas as informações, imagens e conteúdos publicados em sua Loja virtual. Isso inclui a descrição de suas qualificações técnicas, os materiais com os quais trabalha, seu portfólio de projetos e os produtos pré-cadastrados. As informações devem ser claras, precisas e verdadeiras. O Maker se compromete a manter sua Loja sempre atualizada, especialmente no que tange aos prazos de produção,

que devem ser realistas e cumpridos rigorosamente.

2.2. Produtos e Serviços Proibidos

É expressamente proibido ao Maker cadastrar em sua loja ou ofertar, em resposta a Pedidos Customizados, a impressão de produtos que sejam ilegais, perigosos ou que violem as políticas da Plataforma. A lista de produtos proibidos inclui, mas não se limita a:

- Armas de fogo, peças, componentes, acessórios ou munições;
- Produtos que infrinjam direitos de propriedade intelectual de terceiros (produtos falsificados, réplicas não autorizadas, etc.);
- Itens que promovam ódio, violência ou discriminação;
- Material pornográfico ou de conotação erótica;
- Drogas ilícitas e parafernália para seu uso.

A Rethink3D adota uma política de tolerância zero com relação a produtos proibidos. A violação desta cláusula resultará na exclusão imediata do produto e poderá levar ao cancelamento definitivo da conta do Maker.

2.3. Qualidade, Conformidade e Pós-Venda

O Maker é o único e exclusivo responsável por garantir que o produto final entregue ao Cliente esteja em total conformidade com as especificações acordadas no Orçamento e possua a qualidade técnica esperada para um serviço de impressão 3D profissional. A responsabilidade por vícios, defeitos de fabricação, danos no transporte (quando este for de sua responsabilidade) e pelo atendimento pós-venda é integralmente do Maker.

2.4. Obrigações como Fornecedor (Código de Defesa do Consumidor)

O Maker reconhece e concorda que, na relação jurídica estabelecida com o Cliente através da Plataforma, ele figura como "Fornecedor" de produtos e serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Como tal, o Maker se obriga a cumprir todas as normas consumeristas aplicáveis, incluindo, mas não se limitando a:

- **Garantia Legal:** Respeitar a garantia legal de 90 (noventa) dias para produtos duráveis, contados a partir da entrega, contra vícios e defeitos de fabricação.
- **Direito de Arrependimento:** Acatar o direito de arrependimento do Cliente, que

pode desistir da compra no prazo de 7 (sete) dias a contar do recebimento do produto, conforme o Art. 49 do CDC, por se tratar de uma contratação realizada fora do estabelecimento comercial. Neste caso, o Maker deverá arcar com os custos de devolução e realizar o reembolso integral dos valores pagos pelo Cliente.

2.5. Obrigações Fiscais e Tributárias

O Maker é o único responsável por todas as obrigações fiscais e tributárias decorrentes de suas atividades na Plataforma. Compete exclusivamente ao Maker a apuração e o recolhimento de todos os impostos incidentes sobre os valores recebidos (como ISS, ICMS, IRPJ, CSLL, etc.), bem como a emissão dos documentos fiscais correspondentes para os Clientes. A Rethink3D não possui qualquer responsabilidade tributária solidária ou subsidiária sobre as transações realizadas entre o Maker e o Cliente.

3. Modelo Comercial e Financeiro

3.1. Comissão da Rethink3D

Pela utilização dos serviços de intermediação, tecnologia e processamento de pagamentos oferecidos pela Plataforma, a Rethink3D reterá uma comissão sobre o valor de cada transação concluída com sucesso. O percentual da comissão será de 10% sobre o valor total do pedido. Este valor será deduzido automaticamente no momento em que o pagamento do Cliente for processado, e pode estar sujeito a mudanças futuras.

3.2. Processamento de Pagamentos

Todos os pagamentos dos Clientes serão processados exclusivamente através do Intermediário de Pagamento (Asaas) integrado à Plataforma. O Maker, ao se cadastrar, concorda e adere também aos termos e condições do Intermediário de Pagamento.

3.3. Repasse de Valores (Payout)

O valor líquido da venda (valor total do pedido menos a comissão da Rethink3D) será repassado ao Maker conforme as seguintes regras:

- **Condição para Liberação:** O valor será liberado para repasse após o Maker alterar o status do pedido para "DONE" na Plataforma e após o decurso do prazo de 7 dias para o exercício do direito de arrependimento pelo Cliente.
- **Prazo de Repasse:** O repasse será efetuado para a chave PIX ou conta bancária cadastrada pelo Maker em até 7 dias úteis após a liberação do valor.
- **Erros de Pagamento:** Caso o repasse falhe devido a informações de pagamento incorretas fornecidas pelo Maker (ex: chave PIX inválida), o status do pagamento será alterado para "RETRY". O Maker será notificado para corrigir seus dados cadastrais. A responsabilidade pela exatidão das informações de pagamento é exclusiva do Maker.

3.4. Disputas, Estornos e Chargebacks

Em caso de abertura de disputa, solicitação de estorno ou chargeback por parte do Cliente junto ao Intermediário de Pagamento ou à operadora de seu cartão de crédito, os valores correspondentes poderão ser retidos ou bloqueados do saldo do Maker até a resolução final da controvérsia. Se a decisão for favorável ao Cliente, o valor será definitivamente debitado da conta do Maker. O Maker se compromete a fornecer todas as informações e documentos necessários para a análise da disputa.

4. Indenização

O Maker concorda em indenizar, defender e isentar a RETHINK3D, seus diretores, funcionários e parceiros de toda e qualquer reclamação, ação judicial ou administrativa, perda, dano, responsabilidade, custo ou despesa (incluindo honorários advocatícios) que decorra ou seja relacionada a: (a) sua conduta e atividades na Plataforma; (b) qualquer violação destes Termos para Makers ou dos Termos Gerais de Uso; (c) a qualidade, segurança ou legalidade dos produtos que fornecer; (d) qualquer alegação de vício ou defeito do produto; (e) a violação de quaisquer leis aplicáveis (incluindo consumeristas, tributárias e de propriedade intelectual) ou direitos de terceiros.

5. Vigência e Rescisão

Este acordo entra em vigor na data de sua aceitação pelo Maker e permanecerá vigente por prazo indeterminado. Qualquer uma das partes poderá rescindir este acordo a qualquer momento, sem ônus, mediante simples notificação à outra parte. A rescisão não exime o Maker de suas obrigações relativas a pedidos que já estejam em andamento, os quais deverão ser finalizados e entregues, nem do pagamento de comissões devidas.